

1501340-32.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501340-32.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/000515

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2151958/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAKIM DUARTE SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

ELIAKIM DUARTE SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, depois de adquirir/receber de maneira escusa, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 43,360g da substância "Cannabis sativa, L", em fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 23 invólucros de plástico incolor aderente; 6,030g da substância "Cannabis sativa, L", em fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 3 invólucros de plástico incolor aderente; 57,161g da substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, acondicionada em 88 microtubos de plástico, do tipo "eppendorf", de 1,0 ml e 65 invólucros plásticos incolores, do tipo "eppendorf", capacidade de 0,5 ml, todos exibindo adesivo com a inscrição "adidas"; 1,370g da substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, acondicionada em 03 microtubos de plástico, do tipo "eppendorf", de 1,0 ml, exibindo adesivo coma inscrição "adidas"; além da quantia de R\$ 42,00, tudo agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que durante patrulhamento de rotina policiais da Guarda Municipal avistaram o acusado que, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou muito nervosismo, razão pela qual, incontinenti, foi abordado e revistado. Em revista pessoal foram encontrados em sua mão: três pinos grandes na cor azul, contendo cocaína, etiquetados com a marca "Adidas", três porções de maconha e uma nota de dois reais.

Questionado, confessou que era "seu primeiro dia de trabalho" e "estava em seu horário", ou seja, realmente praticava a mercancia dos entorpecentes. Questionado se possuía mais drogas, ele respondeu que sim, contudo não indicou o local.

Ato contínuo, os agentes passaram a vistoriar o entorno e lograram encontrar mais entorpecentes em um veículo estacionado na via pública, próximo ao local onde foi abordado o acusado.

Vistoriado o veículo, encontraram embaixo do para-choque traseiro uma bolsinha preta, contendo 23 porções de maconha, semelhantes às que foram apreendidas com o acusado e quarenta reais.

Prosseguindo as buscas, junto à suspensão traseira direita havia uma sacola plástica e em seu interior mais 153 pinos de cocaína, grande parte idêntica aos que foram localizados com o acusado e parte em tamanho menor, mas todos etiquetados com a marca "Adidas".

Dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020, Comunicado CG 232/2020, ambos deste Tribunal de Justiça, e Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, como medida profilática a evitar a disseminação do denominado Covid-19, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 06 de junho de 2021 (págs. 97/100).

Logo adiante, em 08 de junho de 2021 (págs. 120/121), teve o acusado impostas em seu favor medidas cautelares diversas da prisão.

Pessoalmente notificado (pág. 155), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 160/166) e, na sequência, a denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 20 de setembro de 2021 (págs. 174/175), com a citação pessoal do acusado (pág. 185/186).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, com o uso da ferramenta Microsoft Teams a prova oral foi colhida, prejudicado o interrogatório do acusado diante de sua ausência, apesar de intimado (pág. 186), com a caracterização de sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia.

A defesa sustentou fragilidade probatória em razão do desencontro na fala dos policiais a respeito da assunção pelo acusado da droga apreendida no veículo, bem como da falta de precisão naquelas encontradas em poder do próprio acusado, a demandar a absolvição; ponderou que as drogas do veículo serem parecidas entre si com as carregadas pelo acusado não traz a conclusão direta de também lhe pertencerem, pois ali já é ponto conhecido como "biqueira da adidas", contexto em função do qual requereu a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de 11.343/06; subsidiariamente, reivindicou a fixação da pena no mínimo legal, a consideração da confissão prestada na fase policial como circunstância atenuante, com a imposição de regime aberto para início de cumprimento de pena, sem prejuízo da substituição por restritivas de direito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou nos exames de constatação provisória de págs. 41/48 e nos exames químico-toxicológicos acostados a págs. 133/140 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L (maconha), repartida na porção líquida de 43,360g acondicionada em 23 invólucros plásticos incolores, do tipo aderente e na porção líquida de 6,030g acondicionada em 03 invólucros plásticos incolores, do tipo aderente, bem como a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythoxylum coca", distribuída em

88 invólucros plásticos de cor azul, do tipo eppendorf, capacidade de 1,0ml e 65 invólucros plásticos incolores, do tipo eppendorf, capacidade de 0,5ml, todos exibindo adesivo com a inscrição "adidas", totalizando a massa líquida de 57,161g, assim como em mais 03 invólucros plásticos de cor azul, do tipo eppendorf, capacidade de 1,0ml, exibindo adesivo com a inscrição "adidas", totalizando massa líquida de 1,370g, além da quantia de R\$42,00, conforme depósito de págs. 131/132. Orlando Lazinho Neto, guarda civil municipal, recordou que durante patrulhamento na região do Jockey Club, em conhecido ponto de tráfico, o acusado, em pé e próximo a uma esquina, apresentava-se com volume nas mãos, razão pela qual foi abordado e constatadas porções tanto de maconha como de cocaína; relatou que, informalmente indagado, o acusado admitiu estar iniciando seu turno no exercício da traficância e, embora confirmou ter mais drogas, não quis indicar o local da guarda; vistoriado o entorno, descreveu a presença de um veículo abandonado na rua (aproximadamente de 10 a 12m do local onde estava o acusado), embaixo do qual, mais precisamente no para-choque, em uma bolsinha preta, encontrou os pinos de cocaína, com etiqueta da "Adidas", e embaixo da suspensão, a maconha, ambos os entorpecentes com apresentação idênticas aos carregados pelo acusado; para estas drogas apreendidas no veículo, disse ter o acusado também admitido a posse; negou a presença de outras pessoas nas imediações.

Lucas Barbosa da Silva, também guarda civil municipal, a par das informações prestadas por seu companheiro de corporação acima inquirido, reforçou ter o acusado assumido o exercício da traficância no local (cumprindo o horário da venda), mas apenas quanto às drogas apreendidas consigo, não às encontradas no veículo (na distância aproximada de 10m), muito embora, segundo expôs, serem idênticas e todas identificadas, com símbolo da "Adidas" como da venda daquele ponto de tráfico chamado de "Biqueira da Adidas"; negou a presença de outras pessoas nas imediações, apenas ali estando o acusado.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Mesmo porque o acusado confessou, na fase policial (pág. 4) já que revel em juízo, o exercício da traficância.

Embora transpareça aparente divergência em serem ou não as drogas apreendidas no veículo pertencentes ao acusado, os policiais, na primeira ocasião de seus testemunhos (págs. 2/3), asseveraram que depois de admitida a prática da traficância com o encontro das drogas na posse do acusado, este, mais uma vez questionado, confirmou possuir mais outras delas, só não desejando indicar o local, o que, nos arredores, no veículo ali próximo, acabou por confirmar o vínculo e quais seriam estes outros entorpecentes mencionados pelo acusado.

Ora, ambos os policiais frisaram inexistir qualquer outra pessoa na ocasião da abordagem, a não ser o acusado, somente ele ali presente, fato este nada consentâneo com a concepção de que outra pessoa poderia eventualmente ter deixado as drogas no veículo para oportuno resgate ou recolhimento, pois ali, em cumprimento de sua "jornada de trabalho", só estava o acusado e, para a execução da venda, seria ele o responsável pela entrega e distribuição para os compradores que se fizessem interessados, configurando o veículo como local de armazenamento, até porque as drogas tinham entre si, segundo relatado pelos policiais, acondicionamento e apresentação idênticas, etiquetadas com o símbolo da "Adidas", em ambiente conhecido como "Biqueira da Adidas".

Não há como atribuir às drogas ocultadas no veículo a condição genérica de a ninguém pertencer, se, naquele "turno" confirmado em interrogatório da fase extrajudicial, o acusado cumpria o papel de fazer a venda e, portanto, tinha sob sua responsabilidade também aqueles entorpecentes daquele próprio ponto no qual estava vinculado e cumpria seu horário.

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas

em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.” (TJ-SP; APL 0000044-

47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel.^a Des.^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção.” (TJ-SP; APL 0000750-

41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

“Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são perfeitamente válidos como prova. Os atos praticados pelos policiais, além de dotados de fé pública e possuírem presunção iuris tantum de veracidade, retratam as circunstâncias da prisão. Tais depoimentos somente não seriam válidos se ficasse demonstrado algum interesse pessoal ou qualquer arbitrariedade que pudesse comprometer a veracidade deles, o que não se verificou no caso concreto

(Precedentes do STJ; STF; e desta Corte).” (TRF 02.^a R.; Acr 0807483-30.2010.4.02.5101; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes; Julg. 28/06/2017; DEJF 14/07/2017).

Acrescente-se, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

“Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas” (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792);

“No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de “trazer consigo” e “guardar”, não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda.” (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844);

“Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento, divididos em porções individuais, pela detalhada informação apócrifa, cuja veracidade foi constatada pelos agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao destino a terceiros, salientando-se que eventual condição de usuária não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a tese desclassificatória ventilada em autodefesa.” (TJ-SP; APL 0001364-89.2016.8.26.0537; Ac. 10947155; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg.

01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2794).

Destarte, os elementos reunidos em todo o percurso da instrução probatória confirmam que a destinação dos entorpecentes seria para terceiras pessoas, pois em condições próprias a tanto de armazenamento, de embalagem, fracionamento, tudo em ambiente, segundo asseverado pelos policiais, conhecido e propício ao exercício do tráfico, nada condizente com eventual posse para consumo próprio, já que em nenhum momento alvo de menção, sequer no interrogatório prestado pelo acusado na fase extrajudicial.

Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, cumpre fixar a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a confissão prestada na fase policial (pág. 4) em harmonia ao que estabelece a súmula nº 630, do Superior Tribunal de Justiça ("A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"), sem repercussão em virtude da imposição da pena em seu menor patamar, consoante verbete nº 231, súmula do Superior Tribunal de Justiça;

III. Não há causas especiais de aumento de pena; presente a de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, haja vista a primariedade do agente, ausência de antecedentes e de vinculação a organização criminosa, daí porque cumpre reduzir a pena em dois terços. Torno definitivo o quantum da pena em um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa;

IV. Presentes os requisitos legais elencados no artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, concedo ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original. Na hipótese de conversão, iniciará o cumprimento da pena em regime aberto.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno ELIAKIM DUARTE SANTOS, qualificado nos autos, à pena de um ano e oito meses de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original) e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "4" de pág. 175).

Mantido solto no curso da instrução processual e ante o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento dos valores depositado a págs. 131/132, em favor da União.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA